।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

मानिनीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर-०८१-C४-१३५१

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८१-१०४६७

दायरी मिति- २०८१।०६।१५

फैसला मिति- २०८३।०२।२७

निर्णय नम्बर-१०

मुद्दा- गाली वेइज्जती

वादी

इन्द्रवहादुर राईकोनातिनी , दुर्गाप्रसाद राईको छोरी, खोटाङ जिल्ला केपिलासगढी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ७, बिरुवाचोक वस्ने ममता राई।

प्रतिवादी

नन्दलाल घिमिरेको नाति, केदारनाथ घिमिरेको छोरा, झापा जिल्ला मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १५, ज्यामिरगढी स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९, रातोपुल वस्ने विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरे।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, दफा ४५ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य, ठहर र तपसिल देहायबमोजिम रहेको छ।

तथ्य खण्ड

1. **वादीको फिराद दाबी-**प्रतिवादी केशव घिमिरेसँग मेरो विवाह भई दुई छोरीसमेतको जन्म भएको हो। विवाहको प्रारम्भिक अवस्थामा सम्बन्ध सामान्य रहे पनि पछिल्लो समयमा प्रतिवादीले मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपिट, गालीगलौज तथा विभिन्न प्रकारको शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरेको कारण हामीबीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न भएको हो। सोही क्रममा सम्बन्धविच्छेद, अंशचलन तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरू समेत चलेका छन्। घरेलु हिंसाको मुद्दामा अदालतबाट संरक्षणात्मक आदेशसमेत जारी भएको अवस्था छ। यसैबीच प्रतिवादीले सामाजिक रूपमा मेरो मानप्रतिष्ठा गिराउने र चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले "विकास घिमिरे" नामको आफ्नो Facebook खाताबाट मेरी सहोदर बहिनी बविता राईको Facebook खातामा राखिएको भिडियोको कमेन्ट खण्डमा मेरो फोटो अर्को अपरिचित पुरुषको फोटोसँग जोडेर "ममता राई भालुनी" तथा "भालु भालुनी" जस्ता अत्यन्त अपमानजनक, अश्लील र महिलाको यौन तथा नैतिक चरित्रमाथि आक्षेप लाग्ने शब्दहरू लेखी सबैले हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवादीले मिति १० सेप्टेम्बर २०२४ तदनुसार २०८१।०५।२५ गते गरेको उक्त कार्यबाट मेरो सामाजिक प्रतिष्ठा, मानमर्यादा, चरित्र र आत्मसम्मानमा गम्भीर आघात पुगेको छ। कुनै महिलालाई अपरिचित पुरुषसँग फोटो जोडेर "भालुनी" भनी लेख्नु सामान्य पारिवारिक विवाद वा आवेगको अभिव्यक्ति नभई समाजमा चरित्रहीन महिलाका रूपमा चित्रण गर्ने नियोजित कार्य हो। अतः प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ बमोजिमको कसूरमा दफा ३०७ बमोजिम सजाय गरी विद्युतीय तथा आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेबापत थप सजायसमेत गरी पचास लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिरादपत्र।
2. **प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर-**वादीसँग मेरो विवाह भई दुई छोरी जन्मेको र हामीबीच वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिएपछि विभिन्न मुद्दाहरू चलेको तथ्यसम्म सत्य हो। वादीले मादक पदार्थ सेवन गरी झैझगडा गर्ने, मेरो काम गर्ने ठाउँमा गई विवाद गर्ने तथा म र मेरो परिवारलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेकी थिइन्। वादीकै व्यवहारका कारण सम्बन्धविच्छेद, घरेलु हिंसा तथा अन्य मुद्दाहरू उत्पन्न भएका हुन्। वादीले मउपर एकपछि अर्को मुद्दा दिई अनावश्यक हैरानी दिने गरेको हुँदा प्रस्तुत फिरादसमेत सोही प्रतिशोधको

निरन्तरता हो। वादीकी बहिनीको Facebook खातामा रहेको भिडियोको कमेन्टमा मैले "ममता राई भालुनी" भनी लेखेको तथ्यलाई अस्वीकार गरेको छैन। तर उक्त शब्द वादीले दावी गरेजस्तो यौन वा नैतिक चरित्रमा आक्षेप लगाउने अर्थमा प्रयोग गरिएको होइन। "भालुनी" शब्द रिसालु, झगडालु वा भालुजस्तो चिथोर्ने स्वभाव भएकी व्यक्ति भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिएको हो। वादीको चरित्र हत्या गर्ने वा समाजमा निजको प्रतिष्ठा गिराउने मेरो मनसाय थिएन। वादीले पेस गरेको मोबाइल स्क्रिनसटको प्राविधिक परीक्षण भएको छैन। त्यसको URL, मूल उपकरण, डिजिटल डाटा, सम्पूर्ण संवादको निरन्तरता र सामग्री सम्पादन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणसमेत भएको छैन। उक्त टिप्पणी कति व्यक्तिले हेरे, कति जनासमक्ष प्रसार भयो र त्यसबाट वादीको रोजगारी, व्यापार, आय, स्वास्थ्य वा सामाजिक सम्बन्धमा के कस्तो वास्तविक क्षति पुग्यो भन्ने स्वतन्त्र प्रमाण पेस भएको छैन। अतः फिराद दावी झुट्टा, काल्पनिक तथा प्रतिशोधपूर्ण भएकाले खारेज गरी झुट्टा फिराद दिएबापत वादीलाई नै सजाय गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र।

3. **मेलमिलापको कारबाही-**प्रस्तुत मुद्दामा मेलमिलापको लागि दुवै पक्षलाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता आएको छ।

4. **वादीकी साक्षी बबिता राईको बकपत्र-** आफू वादीकी बहिनी र प्रतिवादीकी पूर्वसाली भएको, आफूले आफ्नो श्रीमान्सँग मिलेर तयार गरेको कमेडी भिडियो आफ्नो Facebook खातामा राखेको र उक्त भिडियोमा वादी ममता राईले कमेन्ट गरेको, सोही कमेन्टको प्रत्युत्तरमा प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेले वादी ममता राईको फोटो अर्को अपरिचित पुरुषको फोटोसँग जोडेर "ममता राई भालुनी" तथा "भालु भालुनी" भनी अपमानजनक टिप्पणी गरेको आफूले प्रत्यक्ष देखेको भनी गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको छ।

5. **प्रतिवादीका साक्षी सुरेश तामाङको बकपत्र-** वादी र प्रतिवादी दुवैलाई आफू परिचित रहेको, पक्षहरूबीच श्रीमान्–श्रीमतीको सामान्य विवाद रहेको थाहा भएको तर प्रतिवादीले वादीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली बेइज्जती गरेको सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको भनी यस अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको छ।

यस अदालतको ठहर

6. नियमबमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी प्रतिवादीले सामाजिक सञ्जालमा वादीको नाम र फोटो प्रयोग गरी निजको चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशन गरेकाले कानूनबमोजिम

सजाय र क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने मुख्य फिराद दावी रहेकोमा विवादित कमेन्ट आफूले गरेको भए पनि वादीलाई गाली वा बेइज्जती गर्ने नियतले नगरेको, त्यसबाट वादीको प्रतिष्ठामा वास्तविक क्षति पुगेको नहुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र रहेको देखियो।

7. वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण नेपाल र श्री सन्तोष नेपालले वादीले पेस गरेको फेसबुक कमेन्टको मोबाइल स्क्रिनसटमा प्रतिवादीको "विकास घिमिरे" नामको खाताबाट वादीको फोटो अर्को पुरुषको फोटोसँग जोडेर वादीको नाम उल्लेख गरी अपमानजनक शब्दावली लेखेको स्पष्ट देखिएको, उक्त फेसबुक खाता र विवादित टिप्पणी आफूले गरेको तथ्य स्वयं प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा स्वीकार गरेको तथा वादीकी साक्षी बविता राईले आफ्नो फेसबुक खातामा उक्त कमेन्ट आएको र आफूले प्रत्यक्ष देखेको भनी गरेको वकपत्रबाट प्रतिवादीबाट उक्त कार्य भएको पुष्टि भएको छ। प्रतिवादीले खाता र टिप्पणी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा छुट्टै डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण नभएकै आधारमा प्रमाण अस्वीकार गर्न मिल्दैन। पूर्ववैवाहिक विवादले कसैको चरित्र हत्या गर्ने अनुमति नदिने र महिलालाई अपरिचित पुरुषसँग फोटो जोडेर चरित्रमा आक्षेप लाग्ने अपमानजनक शब्दावली सार्वजनिक रूपमा लेख्नु सामान्य रिस वा आलोचना नभई नैतिक तथा यौन चरित्रमा गम्भीर आक्षेप भएको हुँदा प्रतिवादीलाई कानून बमोजिम गाली बेइज्जती कसूरमा सजाय गरी वादी दावी बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम प्रतिवादीबाट वादीलाई भराइ पाउँ भनी बहस गर्नुभयो।

8. प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री मोहन घिमिरे, श्री माधव वास्कोटा र विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद सेडाईले वादीले पेस गरेको मोबाइल स्क्रिनसटको स्रोत, मूल उपकरण, URL, सम्पूर्ण संवादको निरन्तरता र सामग्रीको प्राविधिक परीक्षण नभएको, प्रतिवादीले वादीको नाम उल्लेख गरी विवादित टिप्पणी लेखेको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई चरित्रहत्या गर्ने आपराधिक मनसायको स्वीकारोक्ति मान्न मिल्दैन। पक्षहरूबीच लामो समयदेखि सम्बन्धविच्छेद, घरेलु हिंसा, अंशचलन तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दाहरू चलेको हुँदा फिराद प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको, विवादित शब्द झगडालु वा रिसालु स्वभाव जनाउने अर्थमा प्रयोग भएको हो। त्यसबाट वादीको वास्तविक सामाजिक वा आर्थिक क्षति भएको स्वतन्त्र प्रमाण पेश भएको छैन। फिराद दाबी बमोजिम प्रतिवादीलाई कसूरदार कायम गरी सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो।

९. मिसिल संलग्न फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पेस भएका लिखत तथा विद्युतीय प्रमाण, साक्षीहरूको बकपत्र र दुवै पक्षका कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनी अब वादी दावी बमोजिमको कसूर प्रतिवादीबाट भएको हो वा होइन? वादी दावी पुग्न सक्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो।

10. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ ले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी कसैलाई होच्याउने नियतले गाली गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। सोही संहिताको दफा ३०६ ले लेखेर, बोलेर, सङ्केत, दृश्य प्रतिनिधित्व वा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने नियतले वा त्यस्तो आघात पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी आरोप लगाउने, प्रचार गर्ने वा प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बेइज्जती मानेको छ। बेइज्जतीको कसूर स्थापित हुनका लागि अभिव्यक्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक कम्तीमा तेस्रो व्यक्तिसमक्ष सम्प्रेषण वा प्रकाशन भएको, अभिव्यक्तिको स्वाभाविक तथा सन्दर्भगत अर्थबाट सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा घट्न सक्ने अवस्था रहेको र त्यस्तो परिणामको नियत वा ज्ञान रहेको देखिनुपर्छ। कुनै शब्दको अर्थ शब्दकोशीय वा अलग्गै शाब्दिक अर्थमा मात्र नभई प्रयोग भएको परिस्थिति, सन्दर्भ, सँगै राखिएको फोटो वा दृश्य, पक्षहरूबीचको सम्बन्ध र सामान्य ग्रहणकर्ताले बुझ्ने समग्र अर्थबाट निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। वादीले पेस गरेको मोबाइल स्क्रिनसटको औपचारिक डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण भएको देखिँदैन। सामान्य अवस्थामा स्क्रिनसटको स्रोत, मूल उपकरण, UR, मेटाडाटा तथा सामग्रीको अखण्डता विवादित भएमा प्राविधिक परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले "विकास घिमिरे" नामको फेसबुक एकाउन्ट आफ्नो नभएको वा उक्त खाताबाट कसैले अनधिकृत रूपमा कमेन्ट गरेको भनी जिकिर लिएको देखिँदैन। बरु प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा वादीकी बहिनीको फेसबुक भिडियोको कमेन्टमा आफूले वादीको नाम उल्लेख गरी विवादित शब्दावली लेखेको तथ्य स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ। कुनै पक्षले लिखित प्रतिउत्तरमै विवादित खाता, अभिव्यक्ति र अभिव्यक्ति गरेको तथ्य स्वीकार गरिसकेपछि सोही तथ्य प्रमाणित गर्न पुनः उही स्तरको प्राविधिक प्रमाण अनिवार्य हुन्छ भन्न मिल्दैन। प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति, वादीले पेस गरेको स्क्रिनसट र उक्त फेकसबुक एकाउन्टकी प्रयोगकर्ता तथा प्रत्यक्ष रूपमा कमेन्ट देख्ने वादीकी साक्षी बबिता राईको बकपत्र एकापसमा मेल खाएको देखिन्छ। तसर्थ विवादित फेसबुक खाता र

वादीलाई लक्षित गरी गरिएको विवादित कमेन्ट प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेकै हो भन्ने तथ्य शङ्कारहित रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो।

11. वादीकी साक्षी बविता राई वादीकी बहिनी भएकै कारण निजको प्रमाण स्वतः अस्वीकार्य हुने होइन। नातासम्बन्धले साक्षीको विश्वसनीयता मूल्याङ्कन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने भएपनि निजको कथन अन्य वस्तुगत प्रमाणसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। निजले भिडियो आफ्नै फेसबुक एकाउन्टमा राखेको, सो भिडियोमा वादीले कमेन्ट गरेको र त्यसकै प्रत्युत्तरमा प्रतिवादीको खाताबाट विवादित कमेन्ट आएको भनी घटनाक्रमसहित स्पष्ट रूपमा लेखाएकी छन्। निजको उक्त कथन वादीले पेस गरेको स्क्रिनसट र प्रतिवादीको आफ्नै स्वीकारसँग मेल खाएको देखियो।

12. प्रतिवादीले विवादित शव्दको अर्थ रिसालु, झगडालु वा आक्रामक स्वभाव भएको व्यक्ति भन्ने मात्र रहेको जिकिर लिएको देखिन्छ। तर विवादित शव्दको कानूनी अर्थ निर्धारण गर्दा त्यसलाई प्रयोग भएको समग्र सन्दर्भबाट अलग गरी हेर्न मिल्दैन। यहाँ प्रतिवादीले केवल एकान्त संवादमा वादीको रिसालु स्वभाव उल्लेख गरेको अवस्था होइन। वादीको फोटो अर्को अपरिचित पुरुषको फोटोसँग जोडेर, वादीकी बहिनीको फेसबुक भिडियोको सार्वजनिक कमेन्ट खण्डमा वादीको नामसहित चरित्रमा आक्षेप लाग्ने अपमानजनक शव्दावली प्रयोग गरिएको अवस्था छ। महिलालाई उनाउ पुरुषसँग जोडी सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो शव्दावली प्रयोग गर्दाको प्रचलित, सन्दर्भगत र सामान्य ग्रहणकर्ताले बुझ्ने अर्थ कुनै वन्यजन्तुको उल्लेख वा केवल रिसालु स्वभाव जनाउने भन्ने हुँदैन। उक्त शव्दावलीले महिलाको यौन आचरण, नैतिक चरित्र र सामाजिक मर्यादाप्रति निकृष्ट संकेत गरी निजलाई लाञ्छित गर्ने अर्थ सम्प्रेषण गर्दछ। प्रतिवादीले शव्दको निर्दोष अर्थ प्रस्तुत गरे पनि फोटो जोडिएको तरिका, प्रयोगस्थल, पक्षहरूबीचको कटुतापूर्ण सम्वन्ध र कमेन्टको शैलीबाट उक्त स्पष्टीकरण स्वाभाविक र विश्वसनीय देखिन आएन।

13. प्रतिवादीले विवादित सामग्री व्यापक रूपमा प्रसारित भएको प्रमाण नभएको जिकिर लिएको पनि पाइयो। बेइज्जतीको कसूर स्थापित हुनका लागि सामग्री हजारौं व्यक्तिले हेरेको वा भाइरल भएको प्रमाणित हुनैपर्ने भन्ने हुँदैन। सम्वन्धित व्यक्तिबाहेक अर्को व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले देख्न सक्ने गरी सामग्री प्रकाशन वा सम्प्रेषण भएपछि प्रकाशनको आवश्यक तत्त्व पूरा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत कमेन्ट वादीकी बहिनीको फेसबुक खातामा

राखिएको भिडियोमुनि गरिएको र खातावाला बबिता राईले समेत प्रत्यक्ष देखेको पुष्टि गरेकी छन्। फेसबुकको कमेन्ट खण्डमा लेखिएको सामग्री सम्बन्धित पोस्ट हेर्न सक्ने अन्य व्यक्तिसमक्ष समेत पहुँचयोग्य हुन्छ। यसबाट विवादित टिप्पणी व्यक्तिगत वा गोप्य संवादमा सीमित नभई तेस्रो व्यक्तिसमक्ष प्रकाशन भएको तथ्य स्थापित हुन्छ। त्यसैले व्यापक प्रसारको परिमाण प्रमाणित नभएकै कारण कसूरको अस्तित्व नकार्न मिल्ने देखिएन।

१५. बेइज्जती गर्ने मनसाय प्रत्यक्ष कथनबाट मात्र होइन, प्रयोग गरिएको शब्द, दृश्य, प्रकाशनको माध्यम र घटनाको परिस्थितिबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। सामान्य समझ भएको व्यक्तिले कुनै महिलाको फोटो अपरिचित पुरुषसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा चरित्रमा आक्षेप लाग्ने अपमानजनक शब्दावली लेख्दा त्यसले निजको सामाजिक प्रतिष्ठा र नैतिक चरित्रमा आघात पुग्न सक्छ भन्ने कुरा सामान्य सुझबुझको कुरा हो। पक्षहरूबीच पूर्ववैवाहिक विवाद र विभिन्न मुद्दाहरू चलेको तथ्य दुवै पक्षले स्वीकार गरेको अवस्था छ, सो कुरा प्रमाणको रूपमा साथै रहेको मिसिलबाट पनि देखिन आउँछ। पूर्वविवादको तथ्यलाई मात्र आधार बनाई वादीको कार्यलाई जायज मान्न सकिंदैन। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति, स्क्रिनसट र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको कथनबाट कसूर स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको अवस्था छ। प्रतिवादीले विवादित अभिव्यक्ति सत्य तथ्यमा आधारित, सार्वजनिक हितका लागि, असल नियतले गरिएको आलोचना हो भन्ने देखिंदैन। पति– पत्नीबीच विवाद रहेको वा वादीको स्वभावप्रति प्रतिवादी असन्तुष्ट रहेको कारणले सार्वजनिक रूपमा अपमानजनक अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने कानूनी छुट प्राप्त हुँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले विचार, आलोचना र असहमति व्यक्त गर्न संरक्षण प्रदान गरे पनि अर्को व्यक्तिको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामा अनावश्यक आघात पुर्‍याउने अधिकार प्रदान गर्दैन। विशेषतः महिलाको चरित्र र यौन नैतिकतामा आक्षेप लाग्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएको अपमानजनक अभिव्यक्तिलाई वैवाहिक विवादको सामान्य प्रतिक्रिया मानी संरक्षण दिन मिल्दैन। यस सन्दर्भमा मनुस्मृतिको देहायको नीतिवचन पनि स्मरणीय छ-

"भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत्।
शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥" मनुस्मृति ४.१३९

यसको सन्दर्भानुकूल भावार्थ- ‘आपसी व्यवहारमा भद्र र सौहार्दपूर्ण वचन बोल्नुपर्छ; मतभेद वा असन्तुष्टि भए पनि कटु वचन र निरर्थक विवादबाट वैमनस्य बढाउनु हुँदैन। पति–पत्नीबीच सम्बन्ध बिग्रिए पनि एकले अर्काको मानमर्यादाप्रति सम्मान कायम राख्नुपर्छ’ भनी बुझ्न सकिन्छ। व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारण सार्वजनिक रूपमा अर्को व्यक्तिको चरित्रमा आक्षेप लगाउनु र प्रतिष्ठामा चोट पुर्‍याउनु यस मर्यादाविपरीत हुन जान्छ। त्यसैले पक्षहरूबीचको पूर्वविवादले विवादित टिप्पणी गरिएको भए पनि त्यस्तो अपमानजनक अभिव्यक्तिलाई उचित ठहराउन सकिँदैन। यस स्थितिमा प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेले आफ्नो “विकास घिमिरे” नामको फेसबुक खाताबाट वादी ममता राईको फोटो अर्को पुरुषको फोटोसँग जोडेर सबैले हेर्न सक्ने कमेन्ट खण्डमा वादीको नाम उल्लेख गरी चरित्रमा आक्षेप लाग्ने अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गरेर वादीको मानमर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुरयाउने कार्य गरेको तथ्य स्थापित हुन आयो। उक्त कार्य व्यक्तिगत गालीमा मात्र सीमित नभई विद्युतीय तथा आमसञ्चार माध्यमबाट तेस्रो व्यक्तिसमक्ष प्रकाशन गरिएको, प्रयोग भएको शब्द र दृश्यको समग्र सन्दर्भले वादीको चरित्रमा आक्षेप लगाएको र त्यस्तो परिणाम आउन सक्छ भन्ने प्रतिवादीलाई ज्ञान रहेको देखिँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ ले निषेध गरेको बेइज्जतीको कसूर कायम हुने देखिन आयो।

15. सजाय तर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले महिलाको चरित्रमा आक्षेप लाग्ने शब्द प्रयोग गरी सार्वजनिक फेसबुक कमेन्ट गरेको कार्य गम्भीर र निन्दनीय छ। विद्युतीय माध्यममा प्रकाशित सामग्री तत्काल धेरै व्यक्तिसमक्ष पुग्न सक्ने, पुनःप्रसार हुन सक्ने र लामो समयसम्म सुरक्षित रहन सक्ने भएकाले यस्तो कसूरको प्रभाव सामान्य मौखिक विवादभन्दा बढी हुन सक्छ। अर्कोतर्फ प्रतिवादीले निरन्तर रूपमा अभियान चलाएर वा पटकपटक सामग्री पुनःप्रसार गरेको तथ्य स्पष्ट रूपमा प्रमाणित नभएको अवस्थालाई सजायको गम्भीरता घटाउने आधारको रुपमा लिनुपर्ने हुन आयो। यी सम्पूर्ण अवस्था र कसूरको गम्भीरताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्दा प्रतिवादीलाई मूल कसूरतर्फ दश दिन कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न न्यायोचित हुने देखियो। साथै फेसबुक जस्तो विद्युतीय तथा आमसञ्चार माध्यम प्रयोग गरी बेइज्जती गरेको कारण दफा ३०७ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम थप पाँच दिन कैद र दुई सय पचास रुपैयाँ जरिवाना गर्नु मनासिब देखिन आयो।

16. वादीले पचास लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको पाइयो। तर उक्त रकम बराबरको आर्थिक क्षति, रोजगारी वा आम्दानीको हानि, उपचार खर्च वा अन्य मापनयोग्य नोक्सानी पुगेको प्रमाण पेस भएको छैन। क्षतिपूर्ति निर्धारण केवल दाबी गरिएको रकमका आधारमा नभई प्रमाणित क्षतिको प्रकृति, प्रकाशनको सीमा, कसूरको गम्भीरता र पीडितको मानप्रतिष्ठामा परेको असरका आधारमा न्यायोचित तथा मनासिब रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मानप्रतिष्ठामा पुगेको प्रत्येक क्षति आर्थिक प्रमाणबाट मात्र देखाउन सम्भव हुँदैन। महिलालाई सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी उनाउ पुरुषसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दा निजको आत्मसम्मान, मानसिक शान्ति र सामाजिक प्रतिष्ठामा स्वाभाविक रूपमा गैरआर्थिक क्षति पुग्न जान्छ। तर दीर्घकालीन आर्थिक हानि वा उपचार खर्च प्रमाणित नभएको हुँदा वादीले प्रतिवादीबाट पाँच हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइ दिन मनासिब देखियो।

17. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेले वादी ममता राईको विद्युतीय तथा आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकोले निज प्रतिवादीलाई सोही संहिताको दफा ३०७ को उपदफा (१) बमोजिम १० (दश) दिन कैद र रु.५००।–(अक्षरेपि पाँच सय रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ। फेसबुक जस्तो विद्युतीय तथा आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेको देखिँदा सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम थप ५(पाँच) दिन कैद र रु.२५०।– (अक्षरेपि दुई सय पचास रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ। यसरी प्रतिवादीलाई जम्मा १५ (पन्ध्र) दिन कैद र रु.७५०।–(अक्षरेपि सात सय पचास रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ। साथै वादी ममता राईले प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेबाट रु.५०००।- (अक्षरेपि पाँच हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति रकम भराइपाउने ठहर्छ। सोभन्दा बढी क्षतिपूर्तिको फिराद दाबी पुग्न सक्दैन। अरू तपसिल बमोजिम गर्नू।

तपसिल

1. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०७ को उपदफा (१) बमोजिम भएको १० (दश) दिन कैद र रू. ५००/- (पाँच सय रुपैयाँ) जरिवाना तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेबापत सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम भएको थप ५ (पाँच) दिन कैद र रू. २५०/- (दुई सय पचास रुपैयाँ) जरिवाना गरी जम्मा १५ (पन्ध्र) दिन कैद र रू. ७५०/- (सात सय पचास रुपैयाँ) जरिवानाको लगत कसी कानूनबमोजिम असुल गर्नू ।

2. माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम वादी ममता राईले प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेबाट पाँच हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइपाउने हुँदा उक्त रकमको लगत कसी प्रचलित कानूनबमोजिम प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनू।
3. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दावी आंशिक पुग्ने ठहरेकोले प्रस्तुत फैसलाउपर चित्त नबुझे कानूनका म्यादभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी वादी प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनू।
4. प्रस्तुत फैसलाको नक्कल मुद्दाका पक्ष र निजहरूका कानून व्यवसायीक बाहेक अन्यलाई उपलब्ध नगराउनु।
5. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति सार्वजनिक रुपमा हेर्न नमिल्ने गरी अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गरी सोको निस्सा पीठमा जनाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

२०८३।५।३१
(शिवप्रसाद आचार्य)
जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने-
शाखा अधिकृत- तिर्थराज शर्मा
इजलास नम्बर-४२
फाँट-२३
इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना २७ गते रोज ४ शुभम्.................................
फैसला प्रमाणीकरण मिति-२०८३।०५।३१।४

२०८३।५।३१